

GIMENEZ, RAMON SILVERIO c/ MARTINEZ, ANGEL JUSTO Y OTROS -TERCERIA DE DOMINIO- s/ COMPETENCIA

Cita: 1245/12

Nº Saij:

Nº expediente: 00210

Año de causa: 1984

Nº de tomo: 056

Pág. de inicio: 270

Pág. de fin: 272

Fecha del fallo: 20/03/1985

Juzgado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Santa Fe) - Santa Fe

Jueces

Raúl José ALVAREZ

Tárcilo ESTEVAN

Casiano Rafael IRIBARREN

Héctor Angel PRONO

Roberto Mario TETTAMANZI

Jurisprudencia relacionada

GOMILIA, GASPAR ALFONSO c/ REYES, HILDA BEATRIZ SCAVARDA DE -TERCERIA DE POSESION- s/ COMPETENCIA /// CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; 27/11/1985; Fuente Propia; 00127; 1419/12

Tesouro > TERCERIA DE DOMINIO

Tesouro > COMPETENCIA POR CONEXIDAD

Tesouro > JUICIO PRINCIPAL

PROCESAL - CIVIL

TERCERIA. DOMINIO. COMPETENCIA POR CONEXIDAD. JUICIO PRINCIPAL

La tercería de dominio implica una de las hipótesis en que funciona el "forum conexitatis" (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, artículo 5 inciso i) que tiende a resguardar la "perpetuatio jurisdictionis" de modo tal que ella es atraída por la competencia del juicio principal. Ello se explica, lógicamente, porque en dicho juicio encuentra la tercería su razón de ser, pudiendo añadirse razones prácticas, ya que al decidirla habrá de tener en cuenta las actuaciones principales. Citas jurisprudenciales: "Bonel c Valmaggia y otro", 14-12 1970, Cámara Civil y Comercial de Rosario Sala 2 J T 38 p 100.

Tesouro > TERCERIA DE DOMINIO

Tesouro > JUICIO PRINCIPAL

Tesouro > COMPETENCIA POR CONEXIDAD

Tesouro > COMPETENCIA POR VALOR

Tesouro > JUICIO > CUANTIA

PROCESAL - CIVIL

TERCERIA. DOMINIO. JUICIO PRINCIPAL. COMPETENCIA POR CONEXIDAD. VALOR. JUICIO. CUANTIA.

El artículo 320 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe dispone que las tercerías se substanciarán en piezas separadas, de lo que se deduce que dicha actuación se cumple, aunque con independencia de trámite, ante el juez en lo principal; a menos, claro está, que la competencia de éste último no alcance por razón de su cuantía, según lo prevé el artículo 322.

Tesouro > TERCERIA DE DOMINIO

Tesouro > COMPETENCIA POR VALOR

Tesouro > COMPETENCIA POR CONEXIDAD

Tesouro > JUICIO PRINCIPAL

Tesouro > JUEZ DE PAZ LETRADO

Tesouro > JUEZ DE PAZ DEPARTAMENTAL

PROCESAL - CIVIL

TERCERIA. DOMINIO. COMPETENCIA POR VALOR. CONEXIDAD. JUICIO PRINCIPAL. JUEZ DE PAZ LETRADO. JUEZ DE PAZ DEPARTAMENTAL.

Existiendo en la Provincia una justicia de mayor cuantía (Tribunales colegiados de juicio oral y Jueces de primera instancia) y otra de menor cuantía (Jueces de paz letrados y departamentales), el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial al expresar "si la tercería se tramitara ante un juez de mayor jurisdicción que el del juicio principal, la suspensión se ordenará de oficio", está admitiendo a las claras la posibilidad de que el expediente sobre tercería se ventile ante un juez de menor cuantía, a pesar de la disposición contenida en el artículo 69 de la Ley Orgánica de los Tribunales.

Tesouro > TERCERIA DE DOMINIO

Tesouro > COMPETENCIA POR VALOR

Tesouro > JUEZ DE PAZ LETRADO

Tesouro > COMPETENCIA POR CONEXIDAD

PROCESAL - CIVIL

TERCERIA. DOMINIO. COMPETENCIA POR VALOR. JUEZ DE PAZ LETRADO. COMPETENCIA POR CONEXIDAD.

Si bien es cierto que la tercería de dominio, al tener por objeto la protección de este último, "importa el ejercicio de la acción reivindicatoria cuando en un proceso se afectan los derechos del propietario", teniendo en cuenta el juego armónico de las disposiciones del Código de forma (artículo 5 inciso i; 320 y 322), habrá que concluir que la restricción del artículo 69 de la Ley Orgánica de los Tribunales funciona respecto de los jueces de paz letrado solamente para el supuesto de "pretensiones autónomas", y no de las que se deduzcan por vía incidental. Lo contrario significaría ir contra los fundamentos esenciales de la competencia por conexidad).

Texto del fallo

Reg.: A y S t 56 p 270-272.

Santa Fe, 20 de marzo de 1985.

VISTOS: Estos autos caratulados "GIMENEZ, Ramón Silverio contra MARTÍNEZ, Ángel Justo y otros sobre Tercería de Dominio" (Expte. C.S.J., n° 210, año 1984), venidos para resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Jueces de Paz Letrado n° 1 y de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación; y,

CONSIDERANDO:

1. El señor Juez de Paz Letrado de la Primera Sección no acepta su competencia para entender a la tercería de dominio "Giménez, Ramón Silverio contra Martínez, Ángel Justo y otros" (Expte. n° 784, año 1981), incoada dentro del proceso "Martínez, Ángel Justo contra Curbela, Gloria Mirte ORTIGOZA de y Giménez, Ramón Genaro sobre sumario" (Expte. n° 366; año 1980), por entender que se trata de una acción real sobre inmueble que cae dentro de lo normado en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Tribunales y, por ende, le está vedado su conocimiento.

A su turno, la Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación entiende que la tercería deducida sólo importa el ejercicio de una acción personal tendiente a que se reconozca al accionante la calidad de propietario invocada y que, no alcanzado el avalúo fiscal obrante a foja 40 de los autos principales, el monto fijado para atribuirle competencia en razón de la cuantía, debe conocer en el pleito el Juez de Paz Letrado.

Como acaba de verse, la cuestión a resolver por esta Corte estriba en determinar cuál de los jueces en conflicto es competente para conocer de una demanda de tercería de dominio deducida en juicio de apremio relativa a un bien inmueble cuyo avalúo fiscal al momento de incoarse la tercería resultaba menor al monto de la competencia por valor de los Juzgados de Paz Letrados, conforme a la suma fijada por Acuerdo del 26.3.1981 (Acta n° 38, punto 1).

Adelantemos desde ya, que las normas que refieren al tema, todas -menos una- brindan pautas positivas en pro de la competencia del Juez de Paz Letrado que entiende en el proceso principal. La única que aparece como valladar para esa solución es la contenida en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Tribunales.

2. La regla general en materia de "forum conexitatis" la brinda en nuestro ordenamiento el artículo 5 inciso i) del Código Procesal Civil y Comercial que es, precisamente, el eje normativo de la competencia por conexidad o continencia de causas y que tiende a resguardar la "perpetuatio jurisdictionis".

Y bien: ninguna duda cabe que la tercería implica una de las hipótesis en que funciona el

"forum conexitatis", de modo tal que ella es atraída por la competencia del juicio principal. Ello se explica, lógicamente, porque en dicho juicio encuentra la tercería su razón de ser, pudiendo añadirse razones, prácticas, ya que al decidir las habrá que tener en cuenta las actuaciones principales (Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala 2, "Bonel c. Valmaggia y otro", 14.12.1970, Juris T. 38, pág. 100).

En segundo lugar, deber tenerse en cuenta que al disponer el artículo 320 del mismo cuerpo legal que las tercerías "se substanciarán en piezas separadas...", implícitamente está suponiendo que dicha actuación se cumple, aunque con independencia de trámite, que la competencia de este último no alcance por razón de su cuantía, según lo prevé el artículo 322 (Cabal y Atienza, "Anotaciones interpretativas al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe", pág. 379).

Por otro lado, al disponer el artículo 322 que "si la tercería se tramitare ante un Juez de mayor jurisdicción que el del juicio principal, la suspensión se ordenará por oficio", está admitiendo a las claras la posibilidad de que el expediente sobre tercería se ventile ante un Juez de menor cuantía.

Esto resulta clave en la cuestión a dilucidar, puesto que en nuestra provincia existe una justicia de mayor cuantía (ejercida por los Tribunales Colegiados de Juicio Oral, los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, en lo Civil y Comercial y del Trabajo y los de Primera Instancia del Trabajo), y otra de menor cuantía (ejercida por los Jueces de Paz Letrados y Departamentales) y, por ende, la norma a que recién hicimos referencia sólo puede aludir implícitamente a estos últimos, magüer la disposición contenida en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Tribunales.

Por último, las normas recién citadas enraízan armoniosamente con la pauta interpretativa brindada por el artículo 693 del Código ritual que indica la necesidad de acudir a "los principios que rigen en materia procesal", entre los que se encuentra, claro está, el que aconseja lograr la mayor concentración posible en la tramitación de las causas.

3. Resta por ver la incidencia negativa que en la cuestión cobra la normativa del artículo 69 de la Ley Orgánica de Tribunales, al vedar a los Jueces de Paz Letrados el conocimiento y resolución de pretensiones fundadas en derechos reales sobre inmuebles.

Es claro que la tercería en estudio, al tener por objeto la protección del dominio, "importa el ejercicio de la acción reivindicatoria cuando en un proceso se afectan los derechos del propietario" (Alsina, Hugo, "Derecho Procesal", Tomo V, pág. 551).

Sin embargo, si se tienen en cuenta las normas citadas en el n° 2, habrá que concluir que tal

restricción funcional respecto a los jueces de Paz Letrado opera solamente para el supuesto de "pretensiones autónomas" y no de las que se deduzcan, como en el supuesto de las tercerías, por vía incidental.

No entenderlo de este modo, significaría arreciar gravemente contra los fundamentos esenciales del forum conexitatis.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar que es competente para entender en estos autos el Juez de Paz Letrado de la Primera Sección, a quien se le remitirán los autos, con noticia al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Séptima Nominación de esta ciudad.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: PRONO-ÁLVAREZ-ESTEVAN-IRIBARREN-TETTAMANZI-LEPENIES
(Secretaria).